



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/agg

Rol N°1344-2025

Santiago, diecisiete de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 84, reclama doña Lorena Cecilia Donaire Cataldo, candidata a Alcaldesa por la comuna de La Ligua en las elecciones municipales 2024, contra la Resolución N°G2011 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que rechazó la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura y ordenó la devolución del mayor ingreso a los últimos aportantes por un total de \$5.534.929;

2°) Que, en lo pertinente a la reclamación, la resolución impugnada mantuvo nueve observaciones del proceso de auditoría a la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura, a saber:

a) Observación N°1: Se declaró de forma duplicada un aporte de partido político por \$4.067.797, que fue rebajado a \$0;

b) Observación N°2: Se declaró de forma duplicada un ingreso por "aportes en dinero sin publicidad" por \$100.000, que fue rebajado a \$0;

c) Observación N°3: No se acreditó la forma en que se solventaría el saldo insoluto del reembolso solicitado por crédito con mandato, cuyo monto excede en \$3.381.131 el máximo legalmente reembolsable según la votación obtenida por la candidata;

d) Observación N°4: i) Se constató la existencia de propaganda en redes sociales no declarada en la cuenta electoral, ii) Se omitió declarar los servicios, sea valorizados o pagados efectivamente, del Administrador Electoral;

e) Observación N°5: Se declararon gastos por propaganda impresa (afiches, palomas y banderas), sin que se haya acreditado la fuente de financiamiento, ni si se registrara la autorización para el despliegue de propaganda en espacios privados;

f) Observación N°6: Se declararon gastos por propaganda impresa y merchandising (20.000 volantes) por \$1.761.200. Sin embargo, no se registraron brigadistas o voluntarios que distribuyeran dicho material, sin indicación si sus servicios fueron pagados o donados y sin acreditar la fuente de





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/agg

Rol N°1344-2025

financiamiento del gasto;

g) Observación N°7: Se declaró gasto por \$3.000.000 por los servicios de encargada de comunicaciones, rechazado por no haberse remitido el informe de actividades solicitado, sugiriéndose su derivación a la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral;

h) Observación N°8: Se declaró gasto por \$1.700.000 por los servicios de jefatura de campaña, rechazado por no haber sido informado previo al día de la elección, conforme lo exige el artículo 44 bis de la Ley N°19.884. Además, dicho gasto fue respaldado en documento tributario emitido fuera del periodo de campaña electoral y respecto del cual no se presentó el informe de actividades correspondiente;

i) Observación N°9: Se constató un mayor aporte efectivo por \$5.002.726. A su vez se constató un gasto por propaganda electoral por \$433.160, no declarado en la cuenta electoral de la candidata;

3°) Que la reclamante solicita la reconsideración de la resolución impugnada. Si bien reconoce que hubo errores derivados de la inexperiencia de su equipo de campaña en procesos de rendición de cuentas electorales, responde las observaciones mantenidas por el Servicio.

Así, acerca de las observaciones N°1 y N°2 la reclamante sostiene que los reparos obedecieron a confusiones y errores de digitación. Sobre el financiamiento del saldo insoluto reparado en la observación N°3 señala que lo costeará con sus remuneraciones. Respecto a los gastos de propaganda observados bajo los N°4 y N°5, indicó que fueron pagados con cargo a un crédito solicitado para la candidatura. En lo relativo a los servicios del Administrador Electoral alude a que fueron aportados de manera voluntaria. Sobre la observación N°6, la reclamante a fojas 86 y siguientes acompaña certificados que dan cuenta que los servicios de los tres voluntarios que participaron de su campaña fueron aportados de manera gratuita y que respecto de las observaciones N°7 y N°8 acompaña informes de actividades de la encargada de comunicaciones y de la jefa de campaña de la candidatura;

4°) Que los antecedentes acompañados por la candidatura no resultan idóneos para tener por subsanada alguna de las observaciones mantenidas en la Resolución impugnada, por





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/agg

Rol N°1344-2025

cuanto, para el caso de las observaciones N°1, N°2, N°4 i), N°5 y N°9, la reclamante no aporta antecedentes sustantivos que permitan satisfacer el requerimiento de información efectuado por el Servicio Electoral de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley N°19.884, por lo que no es posible verificar la conformidad del registro del gasto, según lo prevé el artículo 47 inciso 3° de la Ley N°19.884.

En el caso de la observación N°3 la liquidación de remuneraciones acompañada a fojas 85, presenta ingresos del candidato por un monto menor al saldo insoluto observado, lo que impide tener por acreditada la fuente de financiamiento en los términos previstos en el artículo 10 de la Ley N°19.884.

Respecto a la observación N°4 ii), referida a la omisión de registro de los servicios, sea valorizados o pagados del Administrador Electoral, de la declaración acompañada a fojas 86 aparece que se presentó una descripción genérica de las actividades realizadas, sin aportar medios de comprobación, por lo que no es posible verificar la conformidad del registro del gasto, según lo prevé el artículo 47 inciso 3° de la Ley N°19.884. Lo mismo ocurre con la observación N°6, respecto de la que la candidatura aporta declaraciones firmadas por la Jefa de Campaña de la candidatura, doña Yamzín Alfaro, en que consigna haber contado con el apoyo de tres voluntarios, cuyos servicios no fueron valorizados, ni se acompañaron otros medios de comprobación que respalden las labores realizadas.

Finalmente, en relación con la observación N°7, referida al gasto por los servicios de la encargada de comunicaciones, consta a fojas 90 un informe de actividades que no acredita, en su mérito, la efectividad ni el valor del servicio de comunicaciones declarado, solo respalda tres de las tareas descritas mediante enlaces a redes sociales y justifica el valor de mercado contra la prestación del servicio con una comparación confeccionada por la propia candidatura sin antecedentes sustantivos que permitan respaldar los servicios que ofrecería la prestadora presentada en su informe, por lo que corresponde rechazar la reclamación en esta parte.

En el caso de la observación N°8, el informe de actividades acompañado por la candidatura no resulta idóneo para subsanar el reparo, ya que el vicio reprochado es la infracción al artículo 44 bis de la Ley N°19.884, por no





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/GQA/agg

Rol N°1344-2025

haberse informado el gasto en la oportunidad legal y el documento de respaldo del gasto fue emitido con posterioridad al periodo de campaña electoral, por lo que la presentación de antecedentes en etapas posteriores del proceso no permite subsanarlo.

5°) Que el gasto rechazado excede el umbral del 20%, encontrándose ajustada a derecho la resolución que rechazó la cuenta de conformidad con el artículo 50 de la Ley N°19.884.

A su vez, respecto a la orden de devolución del mayor ingreso a los últimos aportantes, no habiéndose alterado lo resuelto por el Servicio Electoral en relación a las observaciones mantenidas en la resolución impugnada, corresponde rechazar la reclamación en esta parte.

Por estas consideraciones y citas legales, **se rechaza** la reclamación interpuesta a fojas 84 por doña Lorena Cecilia Donaire Cataldo, candidata a Alcaldesa por la comuna de La Ligua en las elecciones municipales 2024, contra la Resolución N°G2011 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1344-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 17/09/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 17/09/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 17/09/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 17/09/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla no obstante que concurrió al acuerdo, no firma. Causa Rol N°1344-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 17/09/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 17 de septiembre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 17/09/2026



CFBCBB7C-B537-4208-BC20-F0B3EA7BB8E7

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.